

جرائم الشذوذ الجنسي وعقوبتها في الشريعة الإسلامية والقانون

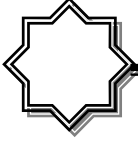
إعداد

عبد الحكيم بن محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ

إشراف

المستشار الدكتور / فؤاد عبد المنعم أحمد

1424 - 1423



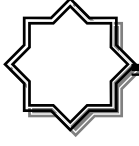
شكر وتقدير

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف وأكرم خلق الله النبي الأمي الأمين .
- أحمداك يا ربّي - وأشكرك على ما منحتني من قوة وعزيمة تخطيت لها ما صادفني من مصاعب وما قابلني من عقبات .

- أحمداك يا ربّي - أن يسرت لي من أساتذة أفاضل ساعدوني وأمدوني من جهدهم وعنايتهم ما أعانني على إنجاز هذه الدراسة وكان لنوجيههم كل الفضل بعد الله في اسنكمال هذا المشوار العلمي قال تعالى "وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم" وفي هذا المقام لا يفوتني أن أقدم بالشكر لأهل الفضل والعرفان حيث أجد كلماتي قاصرة في إيصال صدق مشاعر التقدير والعرفان لأستاذي الفاضل سعادة المستشار الدكتور / فؤاد عبد المنعم أحمد ، فقد شملني برعايته وتوجيهاته التي كان لها أكبر الأثر في إنجاز هذه الدراسة ودعائي له أن يجعل الله ذلك في ميزان حسناته .

كما أخص بالتقدير والشكر صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء الأمير / عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز على موافقته الكريمة لي بالانحاق بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، وكذلك معالي نائب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء الأستاذ / صالح بن عبد الله البراهيم على تشجيعه لي بمواصلة الدراسة ، وجميع رؤسائي .
كما أتوجه بالشكر والتقدير والعرفان بالجميل إلى الأساتذة جميعاً بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية .

وختاماً أسأل الله العظيم أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين .



إهداء

أهدي هذا الجهد المنواضع إلى :

والدي ووالدتي أطال الله في عمرهما وجزاهما الله خيراً

والذي الذي غرس في نفسي حب الطموح والاجتهاد

ووالدتي التي تدعمني ليلاً ونهاراً بالدعاء

إخوتي وأخواتي وفقهم الله في حياتهم

المقدمة

:

: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾⁽¹⁾

: اِثْمَ سَوْنُهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِيهِ^ط وَجَعَلَ
لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾⁽²⁾

: اِيْتَائُهَا :
الْأَنَاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾⁽³⁾

(1) : 70

(2) : 9

(3) : 1

: اِنْسَاؤُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَاتُّوا حَرَّتْكُمْ

أَنِّي شَتُّمٌ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَقَوْنَ بِشَرِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١﴾

: اِبْلٌ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١﴾

: اِبْلٌ

: أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿٢﴾

: فَأَتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴿٣﴾

(1) : 81

(2) : 166

(3) : 222

الفصل التمهيدي

:

المبحث الأول

مشكلة الدراسة ، وأهميتها ، وأهدافها

أولاً : مشكلة الدراسة

ثانياً : أهمية الدراسة

: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾⁽¹⁾

”

”

" "

" "

(1) .

()

(2) .

ثالثاً : أهداف الدراسة

:

-1

-2

-3

-4

(1) : _____ () : 24 (1986 3 1315-1316 .

(2) : _____ 4 1913 .

المبحث الثاني
تساؤلات الدراسة ومنهجها ومجالاتها

⋮

-1

-2

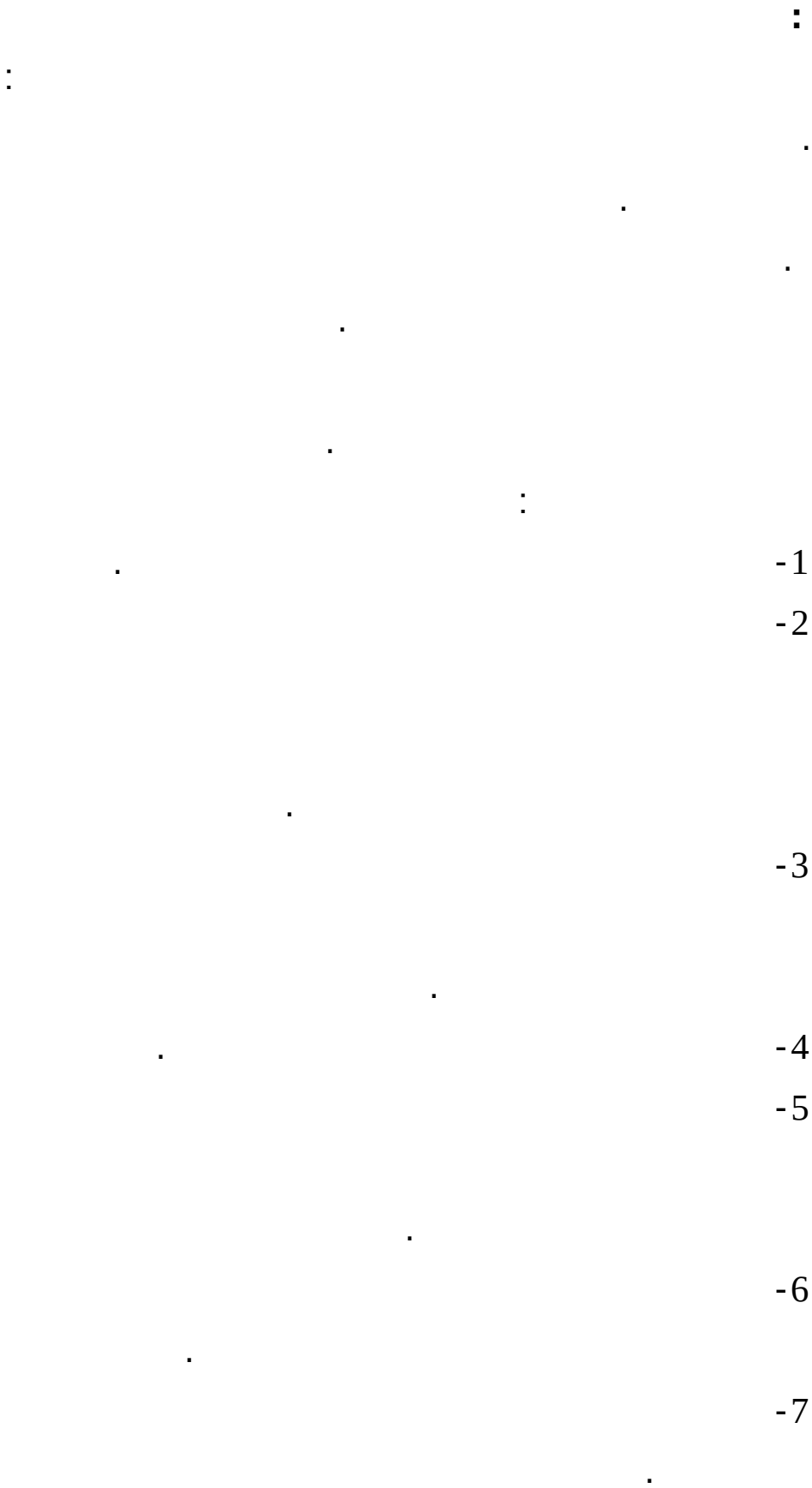
-3

-4

-5

⋮

⋮



⋮

.

.

.

.

.

.

.

.

⋮

.

⋮

.

()

.

■ ■

—

■

■

•

المبحث الثالث

مفاهيم ومصطلحات الدراسة

.

(1) .

:

الجريمة لغة :

:

:

:

(2) .

:

:

(3) .

(1) : _____) :

1 (1982 . 9

(2) : _____) :

1420 - 1999 3 55 (.

(3) : _____ :

445 1 (.)

• :

: :

ا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١﴾

(2) :

(3)

• :

• : : : :

• :

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰجْرَمُوْٓا كَانُوْٓا مِنَ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْٓا يَضْحَكُوْنَ ﴿٤﴾ :

(5) " :

(6) "

(1) : 8 .

(2)) _____

344 3 (. 1

(3) :) _____ :

243 6 1945 1372 3 (.

(4) : 29 .

(5) : (310 224)

:

() :

(. :) 850-846 4 (

260 2 .

(6) : 241 6 _____ :

" : ε

(1) "

: (2)

.

(3)

الجريمة اصطلاحاً :

" (4)

(1) "

:) : (1)

6859 2658 6 (1993 - 1414 5

) :

ε (. 1

. 2358 1831 4

. 110 15 (. :) (2)

(3)

. : .
11 (1992- 1413 2 :) .

_____ - . 443

. 3 11 (1997- 1418 1 :)

2 (1996- 1416 1 :)

. 390

450

(4)

:

(2)

:

(3)

الجريمة في القانون الوضعي :

"

(4)"

(5)

الشذوذ الجنسي :

:

:

.

)

. 2 4 (

: _____ : (1)

(1996- 1416 1 :)

335

:) : _____ (2)

. 84 (1985- 1405 1

(1976 :) _____ (3)

.24-23

:) () _____ (4)

. 95 (1981 1

(1974 2 :) _____ (5)

. 216

:
 " " :
 (1)

(2) .

:
 (3) . : ()
 :

(4) .

:

(5)

(6) .

:) _____ : (1)

. 180 3 (1998

:) _____ (2)

. 334 (1998 7

. 333-332 (1969 :)

537 :_____ (3)

. 486 1 _____

. () 140 _____ (4)

. 17 (1995 1 :) _____ (5)

. :) " " _____ (6)

. (31 9

_____ (1)

. 86-77 4 _____ (1)

. 337 _____ (2)

(1395 1 :) _____ : (3)

. 338 2

14 :) _____ (4)

. 609 1 (1999- 1419

. 13 (1983- 1403 :) _____ (5)

. 112 4 (. :) _____ (6)

القانون لغة :

(1)

(3)

(2)

القانون اصطلاحاً :

"

(4) "

القانون الجنائي :

"

(5) "

2 (1) : _____ 1) : _____

: _____) _____ : 30 (1988

. 10-9 (1982

. 375 9 : _____ (2)

. 236 _____ (3)

. 763 (1972 2) _____

. 19 (1980- 1404 : _____) _____ : (4)

_____ : _____ (5)

. 5 (1999- 1419 1 : _____) _____

. 11 (1972 : _____) _____

المبحث الرابع

الدراسات السابقة

الدراسة الأولى : دراسة السعدي*

:

:

:

:

:

:

)

:

(

.

:

:

:

:

:

:

:

.

*

)

:

-1

.

-2

.

-3

.

-4

.

-5

.

الدراسة الثانية : دراسة البطراوي*

:"
:"

.

.

.

.

* (1988 :)
(1993 :)
:) : 698-697 .
(1991- 1411 1 .

:

:

.1

.

.2

.

.3

.

.4

.

.5

.

:

:

.1

.

.2

.

.

.3

.

.4

.

الدراسة الثالثة : دراسة الخريصي*

:

..

:

:

.

.

.

:

:

.1

.

.2

.

.3

.

.4

.

*

(_____

.5

.

.6

.

.7

.

.

الدراسة الرابعة : دراسة شمس الدين *

:

. ()

:

.

:

*

. (1994)

:)

:

:

.1

.2

.3

.

.4

.

:

:

.1

.

.2

.

.3

.

.4

.

الدراسة الخامسة : دراسة المروتي *

:

:

.

.

.

:

:

.1

.

.2

.

.3

.

:

:

.1

.

.2

:

.

.3

.

.4

.

.5

.

.6

.

*) _____ :

. (1997- 1417)

الدراسة السادسة : دراسة سويلم*

:

.

:

.

.

.

.

:

:

.

.1

.

.2

.3

.

.

.4

:

*

:

:

.

.1

.

.2

.3

.

.4

.

•

(

)

—

—

.

خطة البحث

المقدمة :

الفصل التمهيدي : ويشمل الإطار النظري للدراسة وفيه أربعة مباحث وهي :

:
:
:
:
:

الفصل الأول : جرائم اللواط ووطء المحارم في الشريعة الإسلامية والقانون

:

:
:
:
:

الفصل الثاني : جرائم المساحقة وإتيان البهائم في الشريعة الإسلامية والقانون مع الموازنة بينهما

:

:
:
:
:

الفصل الثالث : إثبات جرائم الشذوذ الجنسي في الشريعة الإسلامية والقانون والموازنة بينهما

:

:

:

:

الفصل الرابع : عقوبة جرائم الشذوذ الجنسي في الشريعة الإسلامية والقانون والموازنة بينهما

:

:

:

:

:

الفصل الخامس : الدراسة التطبيقية

:

:

:

:

خاتمة :

الفهارس :



.

الفصل الأول جرائم الشذوذ الجنسي

تمهيد وتقسيم :

المبحث الأول

جريمة اللواط في الشريعة الإسلامية والقانون

المطلب الأول

جريمة اللواط في الشريعة الإسلامية

تعريف اللواط لغة :

() :

(1) () :

(2) .

:

(3) .

تعريف اللواط اصطلاحاً عند الأئمة الأربعة :

(4) .

:

(5) .

:

:

(6) .

(7) .

221 5 (1)

" (2)

:

277 4

334/3

."

:

. 750

2 : () : (3)

. 750 (2002- 1423

: () : (4)

. 487 5 (2000- 1421 3

: () : (5)

. 389 8 (1995- 1416 1

: (6)

. 636 2 (1993 1 :)

: () : (7)

. 389 8 (1995 - 1416 1

(1)

:

(2)

:

أنواع اللواطة وحكمها :

ε

:

(3) "

"

: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ (4)

إِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ (5)

(6)

:

إِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ (5)

: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ (4)

(7)

(1) _____ :

_____ (2000- 1421 1 :) 5 443 .

(2) _____ : _____ () :

_____ (1999 - 1419 1 5 124-123 .

(3) _____ : _____ () :

_____ (1995- 1416 1 3 95 .

_____ (. :) 4 150 .

(4) _____ : 223 .

(5) _____ : 222 .

(6) _____ : _____ :

_____ () 1979 - 1399 635

_____ (. 10 91 . :) _____

(7) _____ : 3 95-94 .

:

(1)

: ا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا
 سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨١﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ
 أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨٢﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ
 إِنَّهُمْ أَنْفُسٌ نَجِسَةٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٨٣﴾ (2)

:

: ا أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٤﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ
 أَزْوَاجِكُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿٨٥﴾ (3)

(4) : ا بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿٨٦﴾

(5) : ا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ ﴿٨٧﴾

:

(6) ا بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨٨﴾

(1) : _____ . 635

(2) : 81-80 .

(3) : 166-165 .

(4) : 166 .

(5) : 32 .

(6) : 81 .

: اُولَٰطًا ءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَبَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغُرَيَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ

الْخَبِيثَاتِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسَقِينَ ﴿١﴾

: اَوْحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ ﴿٢﴾

(3)

" ε

" ε

(4) "

: ε

(1) : 74 .

(2) : 157 .

(3) :) :

1456 47 4 (1987-1408 1

. 468 2

:) _____

. 2350 17-16 (1985- 1405 2

: _____ (4)

. 7297 485 6 (2001- 1421 1 :)

:

. 2816 26 5 (1420 2)

(1)»

" ε

ε

.

:

(2)

.

تكييف جريمة اللواط في الشريعة الإسلامية :

:

:

(6)

(5)

(4)

(3)

.

. 355 4 (. :) _____ (1)

.

. 625 _____ (2)

. 349 12

- 1417 1 :) : _____ (3)

279 8 (1997

:) : _____ (4)

. 383 5 (1995- 1417 1

. 126 4 (. :)

. 394 12 (5)

:) _____ . 485 5 (6)

. 263 5 (.

:

/

(أ) من الكتاب :

- أْتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾
- : إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ﴿٢﴾
- : أَوْ لَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣﴾
- : أَوَلَيْتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ ﴿٤﴾
- : أَوَلَدَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَاعْذُوهُمَا ﴿٥﴾

(6) .

(1) : 80 .

(2) : 81 .

(3) : 32 .

(4) : 15 .

(5) : 16 .

(6) : _____ (1906- 1324 9 77 _____)

(ب) من السنة :

" : ε

•

(1) "

.

;

.

(2) .

"

:

(3) .

233 8 (1344 1)

(1)

:

.

)

. 54 4 (19964 - 1384

443 5 _____ . 236 5 _____ (2)

:)

:

. 218-217 3 (1997 - 1418 1

. 378 5 _____ (3)

■

(1) ■

()

■

(2) ■

(3) ■

(4) ■

(5) ■

. 487 5 (2002- 1421 3

$$\begin{array}{r} .487 \quad 5 \quad \underline{\hspace{1cm}} \hspace{1cm} 263 \quad \underline{\hspace{1cm}} \hspace{1cm} 79 \quad 9 \end{array}$$

•

$$263 \quad 5 \quad \underline{\hspace{1cm}} \quad (4)$$

. 262 5

:

.

(1)

.

:

: أولاً

تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴿٢﴾ .

.

.

المطلب الثاني

جريمة اللواط في القانون

-

-

.

.

:

:)

:

(1)

. 219 13 (1997- 1418 1

. 151 :

(2)

(1)

ونميز في التشريعات الوضعية بين ثلاث اتجاهات هي :

:

1960 (16)

(193)

" 1976 (62)

(2)

. 474 3 (1)

" (2)

3000 3

. 68 6 (1998 6 :)

.

.

(1)

.

:

(269)

.

.

:

:

.

-

-

.

-

(2)

.

:

)

(1)

. 468-467 (1995

(

:

)

(2)

. 894

.

(1) .

"

(192)

.

(2) .

(356)

"

"

.

1987

(356)

(3) .

:) "

" (1)

: . 114-113 (1997 1

1980/12/23

1041-80

(331)

"

60.000

6000

. "

. 97 6

(2)

. "

190 6

1991/11/2

" (3)

:) _____ :

. 233-223 2 (1999 3

:

.

"

(191)

.

"

.

(1) "

.

"

(354)

"

.

:

:

:

:

(370)

. (354)

(1)

جريمة اللواط في القانون المصري :

(268)

(269)

(267)

(2)

. 197-193 2 _____ (1)

:) _____ (2)

_____ 443 1997 4
 . 669 (1994 :) " _____
 114-113 " _____

المبحث الثاني

أركان جريمة اللواط في الشريعة الإسلامية والقانون

:

المطلب الأول

أركان جريمة اللواط في الشريعة الإسلامية

:

"

."

:

:

"

:

-1

.

.

"

:

.

:

.

-2 :

(1)

وإذا دخلت الجريمة مرحلة التنفيذ وجب أن يتوافر لها ركنان للقول بوجود العقاب عليها هما
الركن المادي والركن المعنوي .

:

(2)

(1) :) _____

. 45-43 (2001

(2) :) _____ . 88 (1983

:

:

ε

:

"

(1)"

.

(2)

.

.

(3)

.

(1)

.

. 453-451 2

(1)

: 1423 24 3

658 1 .

. (1952 :)

:

. 487 5

(2)

:

(3)

. 194 2 (1995- 1416 1

:)

.

(2)

:

.

.

اَفَاتَّوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ

(3) اَمَرَكُمْ اللهُ

(4)

.

.

-
- (1) _____ . 171 6 (. :) _____
- : _____ . 487 5
- . 357 12 (1990- 1410 :)
- . 78 (2)
- . 222 : (3)
- . 84 (4)

.

:

:

.

;

.

(1)

.

(2) .

.

.

.

36

(1)

.

196

2

(2)

—

■

(3)

(4) ■

. 31 (2000 :) _____ (4)

(1)

.

.

.

.

-

.

(2)

.

: اِنَّكُمْ

لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٣﴾ .

(4) . () .

(1) _____ . 25

(2) _____ 2 351 .

(3) : 81 .

(4) _____ 471 . () .

:

.

(1)

.

.

()

حالة القيام بالشذوذ من مكلف بمجنونة أو مجنون في دبر :

(2)

.

.

•

.

•

.

ونعرض في الفقرة التالية للركن المعنوي المكمل لجريمة الشذوذ الجنسي .

:

-1 :

(1) 194 2 _____

(2) . 487 5 _____

(1) .

-2 :

(2) : اَوْقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّتُمْ إِلَيْهِ .

(3) : اَفَمِنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ .

(4) " .

" ε

(5)

ε

(6) .

(7) .

(1) 374 2

(2) 115 :

(3) 173 :

(4) (1952 1 :) :

659 1 : 66-64 2 1357 1 :)

(5) 4461 372

39 24

(6)

1453 45 4

(7) 127 4 5 :

() : 348 12 : 379

): :

149 2 (

. 195-194 2 (4)

(1)

المطلب الثاني

أركان جريمة اللواط في القانون

تمهيد :

(2)

_____ . 3 8 _____ . 149 24 _____ (1)

. 357 12

52-51 _____ (2)

-49 (1991 3 :) _____

:) _____

أولاً : الركن المادي

" :

:(1)«

- -)

. (

:

:

()

()

)

.

(

:

.

.

:

-76 (1983

. 71-70 (1990- 1411 4 :) 1

340 (1987 :) _____ (1)

434-333

. 444

.

.

:

.

الركن المعنوي :

(1) .

.

(2) .

(1981 1 :) _____ (1)

. 10

:) _____ (2)

. 355 (1981

(1)

.

:

:

:

(1)

" :

(2)"

.

:

(3)

.

(4)

.

:

(2)

:

(1)

. 10 (1978 2

:)

. 50

(2)

:)

(3)

. 275 (1979 4

. 345

(4)

:

.

:

:

(1).

.

.

: *

(2).

_____ (1)

. 197 (1994 :)

61 _____ (2)

. 306 1 (1977 1 :) _____ ..

1

■

المبحث الثالث

جريمة وطء المحارم في الشريعة الإسلامية والقانون

:

المطلب الأول

جريمة وطء المحارم في الشريعة والإسلامية

تمهيد :

: ١ وَلَا تَنْكِحُوا مَا

(1)

نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا
 ﴿١١﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
 وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ
 نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ
 تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ
 وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢﴾ . (2)

1

■

1

•

تَرْتُوْنَ النِّسَاءَ كَرَهَا ﴿٢﴾

: اَوْلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اَبَاؤُكُمْ ﴿٥٠﴾

(3)

1

(4) //

- . 22 : (1)
 . 19 : (2)
 . 105-103 5 _____ (3)
 _____ : 106-105 _____ (4)

• : اِحْرَمْتُ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَاَخَوَاتِكُمْ وَعَمَّاتِكُمْ
وَحَالَاتِكُمْ وَبَنَاتُ الْاَخِ وَبَنَاتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهَاتِكُمُ اللَّتِي اَرْضَعْنَكُمْ
وَاَخَوَاتِكُمْ مِّنَ الرَّرْضَعَةِ وَاُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَاِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ اَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ وَاَنْ تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١﴾ (1)

:

.

:

()

.

/

):

•

" ε

"

:

(2) "

(1) : 23 .

(2) _____

()

(1)

.

:

•

ε

) :

:

(2) . (

: ε

"

•

(3) . "

:

" :

"

(4) . "

. 181 (1985- 1406 17 :) _____ (1)

: 3 _____ (2)

-37 : : . 1362 643

-35 - 20 : . 4457 - 26

. 2067

512 3 : _____ : (3)

1829

. 2564 _____

. " : " . 2564

_____ : (546) (4)

. 45 (. :)

تكييف جريمة وطء المحارم :

:

:

(1)

(3)

(2)

" : ε

(4)"

ε

"

(5)

. 487 5 _____ . 85 9 _____ (1)

" (2)

490-489 5 _____ . "

"

"

.

: _____ : (3)

. 9-8 6 (1998- 1419 1 :)

481 1 (1371 :) _____ (4)

605 1 _____ ... _____

. 1840 243 6 _____ :

86 9 _____ (5)

:)

. 119 3 (.



:

(1)

-

.

(2)

.

.

(3)

.

. 10-8 6 _____ . 77-76-75 _____ (1)

: . 383 4 (1986- 1406 1 :) _____

:) : _____ .

_____ . 195-194 2 (1995- 1416 1

: . 343-341 12 _____ . 279 4 _____

. 85 9 _____ .

. 342-341 12 _____ 111 2220 13 _____ (2)

_____ . 383 4 _____ (3)

. 3130 1549 2 (2002- 1423 1 :) :

الترجيح :

ε

ε .

(1) .

(2) . ε

: : :

(1) (1) (68) .
(2)

111-110 2220 13 :
ε

2 ε .

1550-1549

- -

- -

.

34 . (1995- 1416 :)
(177 .

338 4 . 236

المطلب الثاني

جريمة وطء المحارم في القانون

نميز في التشريعات الوضعية بين اتجاهين :

:

:

:

1992 (7362)

1989 (619)



(-)

-

(1) .

"

(267)

(2) .

"

(267)

.

(3) "

142

186

232

489

407

(1)

(2)

"

425

. 642 (1985

:)

. 663

(3)

"

"

"

.

"

.

.

أركان جريمة الاغتصاب :

:

:

:

.

:

.

.

:

(1)

.

" "

(1)

:

"

(186)

(2)"

.

"

(189)

.

.

_____ 681-680 _____ (1)
779-778-777 (1 :) _____
" 186 (2)
71 6 _____



(-)

-

.

(1) .

المبحث الأول

جريمة السحاق في الشريعة الإسلامية والقانون

المطلب الأول

جريمة السحاق في الشريعة الإسلامية

تعريف السحاق لغة :

(1) : () :

(2)

:

(4)

(3)

(5)

:

حكم الشريعة الإسلامية في السحاق :

(6)

:

: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوحِهِمْ حَفِظُونَ ﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ ٢٠٦ ﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿ ٢٠٧ ﴾ . (1)

(1) 141 _____ 420 () .

(2) 393 _____

(3) 385 5 _____ 330 12 _____

(4) 2307 219 13 _____ :

_____ :

360 () .

(5) 93 (1997 2 _____) :

(6) 2307 219 13 _____

(2) .

/

" : ε

(4) .

(3) " .

(5) .

" ε

(6) .

:

" ε

(7) " .

تكييف جريمة المساحقة وعقوبتها في الشريعة الإسلامية :

(1) : 31-29 .

(2) 7 242 12 106 .

(3) " "... (1) (41) .

(4)) : (. 191 .

(5) 5 385 . 12 351-350 .

(6) : 1 266 338 .

(7) () ()

()

975) : 1399- (1979 14 226 38500 .

.

ε :

(1) . - -

.

(2) .

عقوبة السحاق في الشريعة الإسلامية :

(3) .

_____ (1)
13 91 .

_____ (2)
5 385 .

_____ (3)
:) :

) 193 (2002- 1423

. (

المطلب الثاني

جريمة السحاق في القانون

.

.

.

.

.

⋮

.

(269)

.

(1) .

⋮

(1). 1982 29

11

■ ||

(2) ■

(356)

■

■

■

■

(198)

(205)

(218)

(1)

405 4

(2)

585-584 (1980

:) _____

. 284-283 _____

(356)

(1)

:

(269)

(356)

(1)

469

. 224-223 2

المبحث الثاني

جريمة إتيان البهائم في الشريعة الإسلامية والقانون

المطلب الأول

إتيان البهائم في الشريعة الإسلامية

تمهيد :

حكم الشريعة الإسلامية على إتيان البهائم :

: ١ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ

حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ
ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾ (1)

:

(3)

(2)

(1)

:

(4)

.

. (

) :

(5)

) :

(6)

. (

:

..

) :

(7)

. (

..

) :

(8). (

...) :

(9). (

:

.

(1415 1

:

)

(1)

. 488

5

. 343

3

(2000-

1420 1

:

)

:

. 540

3

195

2

2420

7

(2)

. 278

8

392

8

445

5

125

4

(3)

. 424

7

(1993-

1414 1

:

)

. 351

12

(4)

. 102

9

(5)

. 195

2

(6)

. 125

4

(7)

(1374 1

:

)

:

(8)

. 178

10

. 217

13

(9)

(1)

$$^{(2)}_.\left(\begin{array}{c} : \\ : \end{array}\right):$$

(4)

$$) : \quad (5)$$

· (

(1

•

•

||

(6)

3

□

□

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

. 47 2

:

:

-1

(1) .

-2

(2) .

-3

(3) .

:

-4

.

()

(4) .

()

-5

(5) .

(6) .

:

(7) .

. 352 12 _____ 317 2 _____ (1)

. 318-317 2 _____ (2)

. 352 12 _____ (3)

(1418 1 :) _____ (4)

. 189

. 352 12 _____ (5)

. 2304 216 13 _____ (6)

: _____ (7)

. 281 (1976 :)

$$\parallel : \mathfrak{E}$$

-
-

•

■

(3) . (

•

•

-1

$$.343 \quad 3 \quad \underline{\hspace{1cm}} \quad (3)$$

-2

-3

(1)

حكم البهيمة الموطوءة :

"

:

(2)"

(3)

:

(4) "

" ε

:

:

.. :

"

(5) "

. 649 (1)

468 2 (1371 :) (2)

"

856 2

: 8049 395 4 ".....

"

. 8050 "

. 488 5 353-352 12 (3)

(1383 1 :) : (4)

55 3 173 7

. 488 5 (5)

:

(1)

:

(2)

:

...

(3)

: أُحِلَّتْ لَكُمْ بِهِيمَةُ الْأَنْعَامِ ﴿٤﴾ .

.

:

:

:

:

(5)

.

-
- (1) . 195 2 _____
- (2) . 424 7 _____
- (3) . 445 5 _____
- (4) . 1 :
- (5) . 353 12 _____

المطلب الثاني إتيان البهائم في القانون

(1)

1964

. 1976

(2)

" "

278

:

(1)

" "

" "

405

730

. 288-287

748-747

. 144-143

"

"

(2)

المبحث الثالث

الموازنة بين أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في جرائم الشذوذ الجنسي

ضوابط التشريع الإسلامي في معالجة الشذوذ الجنسي :

•

•

•

:

•

•

•

•

:

.

•

•

.

.

.

•

•

.

.

•

.

.

.

•

.

•

.

الفصل الثالث

إثبات جرائم الشذوذ الجنسي في الشريعة الإسلامية والقانون والموازنة بينهما

:

() () () :

() () ()

(1) :

" :

(2) "

"

(3)"

.

:

"

.

(4) () ε :

46 () (11)

125-124 (1997 1 :)

() (1971 :)

. 93

. 136 2 (2)

(3)

. 15 1972

: : (4)

: 1341 626 3

. 2641 2661 279 8 .

(1) " :

" :

(2) "

:) : _____ (1)

. (11 1989- 1410

8-5 24 _____ (2)

. 395-394 35

. 46-36-35 (2002 :) _____

المبحث الأول

الإقرار في الشريعة الإسلامية والقانون

المطلب الأول

الإقرار في الشريعة الإسلامية

الإقرار لغةً :

(⁽¹⁾ .) :

(⁽²⁾ .) :

أما في الاصطلاح الفقهي :

:

-1 (⁽³⁾ .)

-2)

(⁽⁴⁾ .)

-3 (⁽⁵⁾ .)

-4 : (⁽⁶⁾ .)

.

(1) _____ . 529 2 . 725

(2) _____ 5 8 .

(3) _____ 4-3 200 8 . 307

(4) _____ 2 443 7 215 .

(5) _____ 2 287 .

(6) _____ :

1 1419 (1996- 30 142 .

شروط الإقرار:

:

(1)

.

(2)

.

(3)

—

(5)

(4)

(6)

(7)

.

264	:	_____	(1)
_____		. 117 4 _____	
_____	. 161 2 (.	:)	
. 54 9 _____	371-357 12 _____	(2)	
	. 358 23 _____	(3)	
	. 94 9 _____	(4)	
:	ε	(5)	
358-357 12	.		
	. 161 2 _____		
. (58) (2)	"	" ε	(6)
" — —	. 360 12 _____	(7)	
. 57 _____	" "		

صدور الإقرار من المقر ذاته :

.

(1)

(2)

مدى جواز رجوع المقر عن إقراره :

.

(3)

.

.

(1) 9 63 .

(2) "

(3) 147 . 264 362-361 12 4 120 "

() : 1 1416 (1996- 12 583 2 161 : 94 9 .

■

■

11

11

11

11

■

(4)

$$.161 \quad 2 \quad \underline{\hspace{1.5cm}} \qquad 120 \quad 4 \quad \underline{\hspace{1.5cm}} \qquad (4)$$

عدد مرات الإقرار:

(1) (2)

": ε :

() : : () : ε
 (3) () : ε :
 ε

(4)

7 _____ 191 9 _____ 118 4 _____ (1)
 :) : _____ 50
 _____ 433 2 (1996- 1416 1

. 161 2
 264 _____ (2)
 . 355-354 12 _____ 342 _____
 " ε

355 12 _____ ε :
 . 93-91 9 _____
 _____ 6430 2499 6 : _____ (3)

. 1691 1318 3
 . 92-91 9 _____ 118 4 _____ (4)

•

•

|| || ||

$$\mathfrak{E} \quad \vdots$$

11

■

■

3

■

(2) "

■

3

3

3

$$\varepsilon \quad (3)$$

3

■

$$.451 \quad 5 \quad \underline{\hspace{1cm}} \qquad 433 \quad 2 \quad \underline{\hspace{1cm}} \qquad (1)$$

66-65 9 _____ . ε

$$1537 \quad 2 \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad 1379$$

:) : _____

 $\cdot (\cdot$
$$\vdots \quad (2)$$

1379 66 9 _____

$$497 \quad 12 \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad 287 \quad 8 \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

1538-1537 2 _____

. 196 3

4428

$$'' \quad (3)$$

. 1538 2

8

إقرار الجاني في مجلس واحد أو في مجالس متعددة :

3.

أن يكون الإقرار مفصلاً :

■

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

—

..

(—)

3

•

■

■

■

106

12

(1)

)

1

E

E

(5)

:

:

•

•

. 309

26

. 434

2

(3)

(1)

139

9

(1)

.390

389

1

المطلب الثاني

الإقرار في القانون

:

-1

-2

-3

-4

سلطة المحكمة في تقدير الاعتراف :

(1)

(1)

_____ (2000) 1027-1026 . : _____
 _____ 774-767 (1980) : _____
 _____ 200-193 (. :) _____

	. 220	3	_____	(1)
			. 18 :	(2)
			. 185 :	(3)
			. 8 :	(4)
_____ 3720 _____	221-220	3	_____	(5)
			. 497 1 _____	

:

:

:

(1). () :

:

(2) () :

(3). (

:

(4). () :

:

(5). () :

.

شروط الشهادة العامة :

:

-1 :

(6) : اَوَّلَن يَجْعَلِ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿٦﴾

.

_____ 173-172 8 _____ (1)

. 339 7

. 175 1 _____ (2)

. 582 2 _____ (3)

. 292 8 _____ (4)

: _____ (5)

. 493 4

. 141 : (6)

(2)

(1)

:

(

)

-2

:

(3)

(4)

:

-3

(5)

(6)

(7)

161

8

398

5

(1)

184

1

22-21

4

.

339

5

.

170

14

(2)

.

146-145

14

26

4

(3)

161

8

398

5

(4)

.

358

14

184

1

359

12

402

5

(5)

.

327-325

29

(

)

.

167

8

(6)

:

)

(7)

.

560

6

4

(

.

2

□

□

-
-

□

(4)

. 382-336 29 _____ ()

:

-7

(1)

.

:

-8

:

:

:

()

:

.

:

:

.

.

:

:

:

(2)

.

:

()

.

(3)

.

:

(1)

.

	167	8	_____	73-72	11	_____	(1)
	335	29	_____	(	)	. 190-184	1 _____
. 560	6	_____	247	2	_____		
170-169	8		_____	409	5	_____	(2)
				. 191	1	_____	
				. 1794	285	10 _____	(3)

شروط الشهادة الخاصة في الشذوذ الجنسي :

(2) .

(3) .

(4) .

(5)

(6) .

(1) _____ (1401 - 1981) :

1 253-262 .

(2) _____ 10 268 1790 .

(3) _____ 7 344-343 5 507 _____

_____ 1 226 _____ 8 399-206 _____

369 _____ () 26 313 _____

_____ 12 363-362 .

(4) _____ 8 206 _____ 1 226 _____

_____ (. 3 130-127) _____

_____ 369 _____ 12 363-362 _____ 138-137 .

(5)

_____ 5 485 .

(6) _____ 10 266 1790 .

■

■

■

■

■

$$\begin{array}{r}
 354 \quad 12 \quad \underline{\hspace{1cm}} \quad 130 \quad 23 \quad \underline{\hspace{1cm}} \quad (1) \\
 \hspace{10cm} . 139 \quad \underline{\hspace{1cm}} \\
 8 \quad \underline{\hspace{1cm}} \quad 275-274 \quad 5 \quad \underline{\hspace{1cm}} \quad (2) \\
 \underline{\hspace{1cm}} (\quad) \quad 311 \quad 8 \quad 430 \quad 7 \quad \underline{\hspace{1cm}} \quad 167-166 \\
 \hspace{10cm} 322 \quad 26 \quad \underline{\hspace{1cm}} \\
 273-271 \quad 5 \quad \underline{\hspace{1cm}} \quad 511-510 \quad 5 \quad \underline{\hspace{1cm}} \quad (3) \\
 26 \quad \underline{\hspace{1cm}} (\quad) \quad 174 \quad 23 \quad \underline{\hspace{1cm}} \\
 \hspace{10cm} . 279 \quad 29 \quad 315-314
 \end{array}$$

أما صفة الفعل :

:

:

:

(1)

:

(2)

207-206	8		511	5		(1)
	216	1	486	4		
		369		390-389	13	
	316	26	(	174-172	23	
				364	12	
	206	8	510	5		(2)
(	365	12	131	23		
			319-313	316	26	

.

.

.

.

(1)

.

.

.

.

.

.

.

(2)

.

.

.

(3)

.

.

.

(1)

.

(2)

.

(3)

.

.

.

المطلب الثاني الشهادة في القانون

التعريف بالشهادة :

"

(1)

" :

(2) "

(3)

(1) _____) :

_____ 365-336 (1990- 1411 1
" 165 (1990 2 :)

1978/2/6 36 25 29 (2)

. 877

(3) _____) : -434 (1987

(1)

الشروط العامة للشهادة :

:

-1

(2)

-2

(288)

(3)

708	1948/12/6	35	46	7	(1945/12/24)	(1)
				. 878		668
2	(1977		:	)	_____	(2)
	962	(1984	:	)	_____	151

					. 583 47	1980
				"	(288)	(3)

(79) 206 _____ 888 _____

.

ا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ

(1)

أَخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٢﴾ .

-3

(3)

(4)

(5)

-4

(6)

(1) _____) . 474

. 479 .

(2) : 82 .

(3) . 47 _____

(4) 2 _____

122-121 . 963 _____

(5) . 1086 _____ 978 _____

(6) (283) (279) _____

. - 750 _____

أنواع الشهادة :

:

.

:

(1)

.

.

:

(2)

.

.

(1) : _____ (. :) _____ .40

(2) : _____ (1988 :) 442 .

(1)

: اَوَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ

(2) فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

(1)

المبحث الثالث

القرائن في الشريعة الإسلامية والقانون

المطلب الأول

القرائن في الشريعة الإسلامية

القرينة في اللغة :

() ()

:

(1).

في الاصطلاحاً :

):

(2). (

(3). () :

):

(1). (

1224 _____ 77-76 5 _____ (1)

. 1580-1578 _____ (2)

. 211 2 _____ (3)

:) : _____ (3)

. 223 (1998- 1418 4

) :
(
(2) . ()
) :
(3) . (

مشروعية القضاء بالقرائن :

:
:
(4) .
:
" : ε -1
:
(1) "

-
- (1) (1998- 1418 11 :) " _____ .936 2
- (2) :) _____ (1983- 1403 2 . 63
- (3) 8 (1978 :) _____)
- (4) () 54-53 22 _____ 4 5 _____ (15 1411 .
- 377 12 _____ 345-341 26 _____ . 378

وجه الاستدلال :

ε

.

.

-2 " : ε :

(2) "

وجه الاستدلال :

ε

. ε

:

.

(3) "

2034	5	"	" : ε			(1)
2			6811	6464	4643	5010
						5004
						. 1497
						1134
		:		:	4	
2						1424
						25
:	)	:				850
	"	" :	. 426	4	(	1411
			. 1370	1369	4	
						:
						:
						-
			. 2335	25	8	
11			39	35		
						(3)
			. 101-88-86	2		

: اَلْقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ ﴿١﴾ .

: اَوْ مَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ ﴿٢﴾ .

: اِنِّى عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّى ﴿٣﴾ .

: اَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ ﴿٤﴾ .

: اَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُولٰى ﴿٥﴾ .

:) :

" ε "

(6) "

..

(7) .

واستدلوا بعدة أدلة :

-1

" :

ε ... :

(1) : 25 .

(2) : 4 .

(3) : 57 .

(4) : 17 .

(5) : 133 .

(6) 24 _____

35 394-395 .

(7) _____ 8 394 _____ 12 377-378 .

(1) "

وجه الاستدلال :

-2 " :

(2) "

وجه الاستدلال :

الترجيح :

:

-1

-2

-3

(1)

إثبات الشذوذ الجنسي بالقرائن المعاصرة :

:

:

:

وتأتي في المسائل التالية :

:

تعريفها :

:

(2)

مدى الاعتماد عليها :

446-432 1 _____ (1)

304-213 2 _____

. 94-75 (1404 1 :) _____

. 351 _____ (2)

■

□

□

تعريفها :

$$):$$

(1) . (

(1)

521-513

2

1412

257-256

2

427

. 351

-

:

. ()

(2) .

مدى الاعتماد عليه :

:

-1

" "

.

-2

-3

.

.

(1) 1 528 .

(2) 2 570-556 .

(1)

المطلب الثاني القرائن في القانون

تعريفها :

(2)

(3)

:

581-556 2 (1)

. 352-351

. 181 (2)

:) (3)

. 729 (1981 1

Abstract

(2)

■

■

(1)

(261)

11

1894/4/22) .

31

(1)

(2)

(3)

الشروط الواجب توافرها في إثبات جرائم الشذوذ الجنسي بالقرائن :

:

:

:

(810) (1)

(1983/11/15)

1175-1174 957 191 34 (2)

105 1

" . 182

"

. 220-219 (3)

■

1

■

■

11

11

1

1

■

■

مشروعية الدليل :

■

(1)

الموازنة بين أحكام الشريعة الإسلامية والقانون :

:

•

•

•

:

•

•

•

-

•

(1)

. 98 1

(1)

الفصل الرابع

عقوبة جرائم الشذوذ الجنسي في الشريعة الإسلامية والقانون والموازنة بينهما

تمهيد وتقسيم :

المبحث الأول

عقوبة جريمة اللواط في الشريعة الإسلامية والقانون

المطلب الأول

عقوبة جريمة اللواط في الشريعة الإسلامية

»

(1) »

(3) .

(2)

(4) .

_____	24	5	_____	250	5	_____	(1)
_____	62	22	100	18	_____	258-137	5
_____	288-287	274	26	_____	()	228	10
						350	12
						424	7
						_____	(2)
						62	22
						_____	(3)
						353	2
						_____	(4)
						44	2
						_____	(1)

$$\begin{array}{rcll}
 \text{_____} & \cdot & & (1) \\
 \hline
 & & 195 \quad 2 & \text{_____} \quad 486 \quad 4 \\
 & \cdot 243 \quad 7 & \text{_____} & 397 \quad 8 \\
 85-61 \quad 22 & \text{_____} & 415-414 \quad 8 & \text{_____} \quad (2) \\
 & & \cdot 424 \quad 7 & \text{_____} \\
 \cdot 274-271 \quad 26 & \text{_____} (\quad) & 350-349 \quad 12 & \text{_____} \quad (3) \\
 260 \quad (1 & : \quad) & : & \text{_____} \quad (4) \\
 & & \cdot 74 & : \quad (5) \\
 & \cdot 1473-1472 \quad 3 & 777-767 \quad 2 & \text{_____} \quad (6)
 \end{array}$$

:

(1) : اَكْذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ ﴿٣٣﴾ اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا ﴿٣٤﴾

(2) : اَفَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٣٥﴾

.

.

:

:

.

.

.

(3)

.

:

:

" ε

:

●

(4) "

.

(1) : 34-33 .

(2) : 73 .

(3) 2303 214 13 _____ 7 243 .

(4) (38) (4) .

⋮

(1) .

⋮

(2) .

⋮

(4) .

(3)

" ε

:

●

(5) . "

⋮

.

. 244-243 7 _____ (1)

14 8 _____ (2)

. 355 4 _____ (3)

40 5 (1998- 1419 3 :) :

. . 1350 16 8 _____

. 32-31 1551 2 _____ : (4)

18 8 _____ /166 (5)

_____ " " . 2350

2 _____ 468 2

3 _____ . 2350 16 8 _____ : . 856

" 103

. 1550 2 " " : _____ . "

1

(1) . (

$$):$$

(2) . (

(3)

;

(4)

(6)

$$.263 \quad \underline{\hspace{1.5cm}} \quad (2)$$

_____ 61-58 22 _____ 414 8 _____ (4)

. 273-271 26 _____ () 349-348 12 _____ (5)

. 252-249 5 _____ 487 5 _____ (6)

:

:

-1

: اَوْ لَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿١﴾ . (1)

: اَتَاْتُونَ الْفَحِشَةَ ﴿٢﴾ . (2)

:

:

(3)

:

: اَقُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴿٤﴾ . (4)

.

(5)

(1) : 32 .

(2) : 80 .

(3) 12 349 .

(4) : 32 .

(5) 5 252 556 .

:-2

(1) . (

3

□
□

$$\dots) :$$

(

:-3

(3) ■

$$\begin{array}{rcll} .556 & \underline{\hspace{1cm}} & 51 & 2 & \underline{\hspace{1cm}} & (2) \\ : & .487 & 5 & & 251 & 5 & \underline{\hspace{1cm}} & (3) \end{array}$$

: اَفَلَا تَقُلُّ لَهُمَا اُفٍّ .

□

□

■

(1)

□
□

-4

(2)

• •

(3)

$$.487 \quad 5 \quad \underline{\hspace{1cm}} \quad (1)$$
$$.349 \quad 12 \quad \underline{\hspace{1cm}} \quad (2)$$
$$1551 \quad 2 \quad \underline{\hspace{1cm}} \quad (3)$$

:) _____

. 44 3 (1403

الفرع الثاني : أن عقوبتها تعزيرية

(1)

(2)

:

-1 - -

:

(3)

:

.

.

21-20	6	_____	251-249	5	_____	(1)
		. 2303	211	13	_____	487 5 _____
		. 250-249	5	_____	20 6	_____ (2)
		. 251	5	_____	487 5	_____ (3)

-

(1)

.

ε

-2

(2)

.

:

ε

) ε

ε

(3)

.

(

-3

(4)

.

:

.

-4

(5)

.

. 57	2		557		(1)
			260		(2)
			. 184	(2 :)	
. 185			260		(3)
			. (38)	(4)	
. 251	5		487	5	(4)
. 187			261		(5)

-

:

(1)

.

ε

) :

-5

...

.

ε

ε

(2). (

:

) : ε

.

(3)(

.

.

.

.

. 188-187

272

(1)

. 2303

215

13

(2)

. (38)

(4)

(3)

-

(1).
.

-

-

:

-1

-2

.

.

-

-

:
.

.

		41-40	5		273-260		(1)
		558-549			387-386	2	
294-284	2				59-46	2	
				189-178			
						. 91-83	

المطلب الثاني

عقوبة جريمة اللواط في القانون

:

:

(267)

(268)

(267)

(1)

(296)

عقوبة هتك العرض بالرضا :

" "

(269)

(2/267)

(1)

علة اعتبار هتك عرض غير المميز جنائية :

(2)

جنائية هتك العرض من صاحب السلطة :

2/267)

(

(1) 113 _____) _____ :

632 (1978 1

. 445- 444

(2) 120-119 _____

-

..

.

.

.

.

.

⋮

●

.

.

⋮

●

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

⋮

●

.

(1)

.

-

∴
•

(193)

⁽¹⁾. 1976 (62) . 1960 (16)

•

.

(2) .

(192)

∴

•

()

.

.

191

(3) .

.
.
.

(44)	(1)
(46)	(2)
(47)	(3)

⋮

•

(1) .

(354)

.

•

. (354)

•

(356)

.

.

14

" (356)

(354)

. " ...

■

المطلب الأول

عقوبة جريمة وطء المحارم في الشريعة الإسلامية

. 224 _____ (1)

. (68) (1) (2)

$$\begin{matrix} \cdot & & " \\ \cdot & & " \\ \cdot & & \cdot \end{matrix} \quad (3)$$

521 (. :) _____

(1)

(2)

(3)

المطلب الثاني

عقوبة جريمة وطء المحارم في القوانين الوضعية

:

298-296	26	()	(1)
		(68)	(1)
275-274	26	()	(3)

(267)

والظروف المشددة التي من شأنها رفع العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة هي :

-1

:

-2

:

-3

:

-4

:

(1)

.

:

:

-1

(189)

.

.

:

-2

.

.

(191)

.

:

-3

.

431-430

(1)

(269)

(1) .

(192)

.

:

()

.

(354)

()

.

•

(355)

.

•

(2) .

(356)

المبحث الثالث

عقوبة جريمة المساحقة في الشريعة الإسلامية والقانون

المطلب الأول

عقوبة جريمة السحاق في الشريعة الإسلامية

(1)

(2)

:

:

(3)

):

:

(4) . (

):

:

(5) . (

):

:

):

(6) . (

(7)

- (1) 78 .
- (2) 12 392 8 249 5 407-403 64-63 22 424 7 283 26 () 351-350 12
- (3) 249 5
- (4) : 392 8
- (5) 415 8
- (6) 351-350 12
- (7) 26 2 368 2 () : 252 24 (1992- 1412 2

المطلب الثاني

عقوبة جريمة السحاق في القانون

:

(278) :

(279)

(1) .

(278)

:

(2) .

:

⁽³⁾(356)

)

....

(

.

748-744 " " (1)

. 422-405 (2)

. 47-46 (191،192) (2)

.46 (3)

المبحث الرابع

عقوبة جريمة إتيان البهائم في الشريعة الإسلامية والقانون

المطلب الأول

عقوبة جريمة إتيان البهائم في الشريعة الإسلامية

:

(1)

(2)

المطلب الثاني

عقوبة جريمة إتيان البهائم في القانون

:

(278)

(3)

:

(85) (1)

(88) (2)

—

■ ■ ■ ■

11

(198,199)

■

(199)

(1)

1

■ ■ ■ ■

■ ■

■

(2)

1

(358)

□ □

()

■

(3)

2

. 69 6

(1)

$$.253 \quad 2 \quad \underline{\hspace{10em}} \quad (2)$$

(2)

$$10^{-9} \quad (1983-1403 \quad 12 \quad : \quad) \underline{\hspace{2cm}} \quad (3)$$

(3)

.

.

(1)

.

.

" "

.

.

.

(1)

الفصل الخامس

- الدراسة التطبيقية -

تحليل مضمون صكوك الأحكام الصادرة في جرائم الشذوذ الجنسي

تمهيد وتقسيم :

المبحث الأول
قضايا اللواط

: 17 / 246 /

: 1419 / 9 / 23

الوقائع :

()

()

— — — —

:

:

.

:

.

:

.

.

تحليل المضمون :

.

-

-

... ε

(1).

.

20 / 450 :

1420 / 11 / 27 :

الوقائع :

....

37

()

1420/2/24

13

...

...

)

.(

....

.

....

.

.

37

.

1420/11/21

....

"

ε

(1)"

:

:

:

1420/2/24

تحليل المضمون :

....

..... :

1422 / 2 / 28 :

الوقائع :

..... ()

1421/10/5

....

.

....

.

....

(20)

....

.

....

.

....

.

:

....

.

....

.

....

.

....

.

(85)

(33)

1402/8/13 8/1894

1401/11/11

. 1403/2/20 8/234

:

....

(20)

:

-

-

.

:

....

....

.

:

.

(-)

1422/3/4

1321/10/5

()

1422/6/13

1422/5/29 1/5/ /427

تحليل المضمون :

.... ()

....

....

....

.

.

.

..... :

1423 / 3 / 2 :

:

1422/9/6

()

....

.

....

.

.

.

(....)

.

....

.

....

:

.

.....

.....

:

.....

:

.

:

:

1422/11/19

.

1422/4/22

1423/4/113 /³ /347

.

تحليل المضمون :

.

.

(39/)

(195)

1422/7/28

.

..... :

1423 / 5 / 13 :

الوقائع :

....

()

1422/6/27

....

....

.

1422/6/25

....

....

.

.

.

....

....

.

....

.

.

....

33

1401/11/11 (85)

8/232

1402/8/13

8/1894

. 1403/2/20

....

:

.

:

....

.

.

:

.

.

:
:
:
:

1422/6/27

تحليل المضمون :

" ع

(1) "

:

.

:

.

$\mathfrak{E}$

□

□

 $\mathfrak{E}$ $\mathfrak{E}$

-
-

)

(

(4) ■

(1)

•

•

(2)

2

(3)

(4)

254 :

1420 / 7 / 7 :

الوقائع :

....

()

()

....

....

1419/2/27

()

.

....

....

()

.

....

....

....

....

....

.

. ()

....

.

....

.

.

(....)

(....)

.

33

(8/1894)

1401/11/11 (85)

. 1403/2/20 (8/234) 1402/8/13

....

.

.

....

1419/2/27 :

()

()

....

....

....

....

....

()

.

()

()

....

....

....

....

1419/10/12

1419/6/16

تحليل المضمون :

﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (1).

:

(1)

1401/11/11 85

1423/2/20 8/234 1402/8/13 8/1894

■

■

... ()

■

$$\begin{array}{rcl} & : &) \\ \hline & & 595-594 \quad 2 \quad (\quad 1957- \quad 1376 \quad 1 \\ & : &) \\ & & 165 \quad 2 \quad (\quad 1399 \quad 1 \end{array} \qquad (1)$$

المبحث الثاني قضايا وطء المحارم

138 :

1416 / 3 / 16 :

الوقائع :

....

.

()

....

....

.

....

()

....

.

:

....

.

....

....

.

:

.

:

....

.

()

1416/3/13

.

....

.

....

:

.

....

.

.

1416/3/18 1/1 /240

. 1416/3/22 167

$\mathfrak{E}$

||

■ ||

3

□ □ □ □

•

•

(1) $\parallel$

$$\parallel \varepsilon$$

□

• ()

■ ■

•

•

•

•

(2) ■

3

•

•

■

..... :

1423 / 2 / 16 :

الوقائع :

....

....

1422/10/24

....

.

()

.

....

16

....

.

1422

....

.

.

....

....

1423/2/15

....

1422/10/24 .

....

....

....

:

16

....

1422/10/24

....

....

تحليل المضمون :

:
(1) "

"

:

....ع

....

....

.

.

23 / 29415 :

1423 / 5 / 18 :

وقائع الدعوى :

) 64

1422/10/29 (

....

1421

....

1422

.

....

()

....

1421

1422/10/28

.

.

....

....

1422/10/29

.

....

$I^2 / 426$

. 1423/5/7

تحليل المضمون :

.

(1)

.

.

....

.

(1)

()

. 488

4 (1

:

)

المبحث الثالث

قضايا إتيان الجرائم

245 :

1423 / 8 / 10 :

الوقائع :

....

()

....

....

....

()

.

....

.

:

.

()

1423/5/20

:

()

....

....

.

1423/7/2

:

....

.

تحليل المضمون :

.

....

()

.

....

.

الخاتمة

:

•

.

•

. ()

.

•

.

•

. ()

•

.

•

.

•

.

•

.

:

.

:

•

.

⋮

•

.

⋮

•

.

•

.

•

.

⋮

•

.

•

.

•

.

•

.

•

.

•

.

•

.

•

.

•

.

•

.()

•

()

•

()

.

.

•

.

()

.

•

.

•

()

.

•

(48)

.

•

.

•

.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

فهرس المصادر والمراجع

أولاً : القرآن وأحكامه وتفسيره

- .
- 1415 .
- :
- 1376
- 1957 .
- 1403 .
- . .
- :
- 1977 .
-
- 1372
- 1945 .
- :
- 1416 - 1995 .
- . .

•

. 1986

:

•

. 2002 - 1423

ثانياً : الحديث النبوي وأحكامه وشرحه

•

. 1985- 1405

•

. 1964- 1384

:

•

. 2000- 1420

:

•

. 1987- 1408

•

. .

•

.

. 1371

:

•

. 1952

:

•

. 2001- 1421

•

. 1345

:

•

. 1993 - 1414

:

•

. .

•

. .

•

. 1418

:

•

. 1406

•

. 1422

•

- 1399

975

. 1979

:

•

. .

1411

•

. 1375

ثالثاً : الفقه المذهبي

() :

•

. 2002 - 1421

•

:

. 2000- 1421

•

:

. 1997 - 1418

•

. 1395

•

:

. 1419

•

. 786 .

:

•

. .

•

.

.

•

. 1906 - 1342

•

. 2000- 1421

: ()
•

: :
. 2001- 1421
•

:
. 1996- 1416
•

:
. 1995- 1416
•

:
. 1995- 1416
•

. .
:
•

. 1993
:
•

. 1997- 1417
•

. .

•

. 1986 - 1406

•

:

. 1995- 1416

: ()

•

:

. 1996- 1416

•

. .

:

. 1996- 1416

•

1977- 1399

.

•

. .

•

. 676 .

•

. . (546)

•

:

. 1976

•

:

. 2000- 1421

•

:

. 1995- 1417

•

. .

:

()

:

•

. 2000 - 1423

•

:

. .

•

:

. 1997- 1418

:

•

. 1374

:	•
· ·	
:	•
· ·	•
:	
· 1985- 1405	
:	•
· 1989- 1410	
	•
· 1399	
	•
· ·	•
· 1996- 1416	
	•
· ·	
:	•
· 1415	

-
- : .
- 1410 - 1990 .
-
-
- : .
- : .
- 1416 - 1999 .
-
- 972 .
- 1419 -
- 1999 .
- () :
- :
- 1418 -
- 1997 .
- رابعاً : كتب الفقه المعاصر والمقارن بين الشريعة والقانون
-
- 1403 - 1983 . — —
-
- 1413 - 1992 .

	•
. 1404	
	•
. 1990- 1411	
	•
. 1994- 1415	
	•
. 2001	
	•
. 1983- 1403	
	•
. 1985 - 1406	
	•
. 2000	
	•
. 2002	
	•
. 1999- 1420	
	•
- 1411	
. 1990	

. 1999 - 1419

. 1988- 1408

. 1991- 1411

—

. 1406

() ..

. 1976

() ..

. .

:

. 1983

()

. 1994

. 1994

. 1978

. 1995

-
-
-
-
- 1983 - 1403
-
- 1985- 1405
-
- 1972
-
- 1411 –
- ()
- 1998 - 1418
-
-
- 1981-1401

خامساً : الكتب القانونية

- . 1977
- . 1977
- 1984
- . 1972
- . .
- . 1997
- "
- "
- . 1997
- . 1981
- . 1987
- . 1988
- . 1994

-
- . 1987
-
- . 1983
-
- 1980
- . 2002
-
- . 1980
- :
-
- . 1974
- ()
-
- . 1981
-
- . 1999
-
- . 1978
-
- . .
-
- . 1980
-
- . 1982

-
- . 1979
-
- . 1990
-
- . 1980 - 1404
-
- . 1988
-
- . 1982
-
- . 2000
-
- . 1997
-
- . 1999- 1419
-
- . 1991
-
- . 1978
-
- .

سادساً : كتب التراجم والتاريخ

- : .
- 1419
- 1997 .
- . . .
- :
- .
- 1998 .

سابعاً : كتب اللغة والمعاجم والموسوعات

- :
- 1998 .
- :
- . .
- 1969 .
- :
- 1420 - 1999 .
- 1972 .
- 1998 .

•

.

•

. 1992- 1412

"

"

•

. . .

ثامناً : كتب متنوعة

•

. 1982

فهرس الموضوعات

3	
6	
7	:
10	:
14	:
21	:
31	
33	:
35	:
35	:
35	
36	
39	
43	:
44	
49	:
49	:
50	
57	
60	:
62	
63	

65	:
65	:
66	
69	
71	
72	:
72	
74	
77	:
78	:
78	:
78	
79	
80	
81	:
81	
84	:
84	:
84	
88	
89	
91	:

92	:
94	:
97	:
97	:
98	- -
99	
99	
100	
101	
103	
104	
105	:
105	
106	:
106	:
107	
111	
115	:
116	
118	
118	

120	:
120	:
121	
124	
125	
128	:
129	—
130	
131	
132	
133	:
134	:
134	:
135	:
142	:
145	
146	:
146	:
150	:
151	:
152	:
152	:

153	:
153	:
155	:
156	:
157	:
157	:
158	:
158	:
158	:
158	:
158	:
159	:
159	:
159	:
159	:
159	:
159	:
160	:
162	:
164	:
164	:
165	:
168	:
171	:

173	:
177	:
182	:
182	:
185	:
187	:
189	:
191	
195	
196	
213	